

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4745/2531

นายสันติ ปิยะตระกูล
นางสาวสุวรรณณี แสงทรัพย์

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 177

ในคดีก่อน จ.ฟ้องโจทก์เรียกเงินตามสัญญากู้ จำเลยเบิกความเป็นพยานให้ จ.ว่า รู้เห็นการกู้ยืมเงิน การรับเงินและลงชื่อเป็นพยานด้วย เมื่อโจทก์เบิกความ ยอมรับว่าได้กู้เงินไปตามสัญญากู้ในคดีก่อนจริง เพียงแต่อ้างว่าได้ชำระหนี้ไปบางส่วนแล้ว คำเบิกความของจำเลยหากจะเป็นเท็จก็ไม่ใช่ข้อสำคัญในคดี และแม้โจทก์ จะมีได้กู้เงินถึงจำนวนตามฟ้อง แต่คำเบิกความของจำเลยในคดีก่อนก็มีได้ยืนยันว่า โจทก์กู้เงิน จ.ไปจำนวนเท่าใดเพราะไม่ได้ร่วมนับเงินที่โจทก์กู้ไปด้วย คำเบิกความ ของจำเลยในส่วนนี้จึงมิใช่ข้อสำคัญในคดีเช่นกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๗๗

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ววินิจฉัยว่า คำเบิกความของโจทก์ที่ว่าจำเลยเบิก ความเท็จนั้นเลื่อนลอย ไม่มีพยานอื่นสนับสนุน ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า แม้จะฟังว่าคำเบิกความของจำเลยเป็นเท็จ แต่ก็ไม่ใช่ข้อสำคัญในคดี การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ พินาศในผล

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาข้อแรกว่าตามเอกสารหมาย จ.๕ จำเลยเบิกความตอบคำถามที่ค้านที่ศาลแขวงพระนครเหนือว่า "รู้จักนางเฉลิมศรี ตัญญาบุตร มา ๗ - ๘ ปี" จำเลยให้การเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เมื่อนับเวลาย้อนหลังขึ้นไป ๗ - ๘ ปี จำเลยรู้จักนางเฉลิมศรีเมื่อปี ๒๕๒๐ หรือ ๒๕๒๑ สัญญาฎีกาเอกสารหมาย จ.๓ ระบุว่าทำเมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๑๙ เอกสารดังกล่าวทำก่อนรู้จักจำเลยนานถึง ๒ ปี จำเลยจึงไม่รู้เห็นการทำสัญญาเอกสารหมาย จ.๓ แน่นนอน จำเลยเบิกความในคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ ๘๖๒๐/๒๕๒๘ ว่า รู้เห็นการกู้ยืมเงินตามเอกสารหมาย จ.๕ คือเอกสารหมาย จ.๓ ในคดีนี้และเห็นการรับเงิน และลงชื่อเป็นพยานด้วย ข้อความที่จำเลยเบิกความต่อศาลจึงเป็นเท็จ คำเบิกความเกี่ยวกับการรับเงินและลงชื่อเป็นพยานในสัญญาเป็นข้อสำคัญของคดี เพราะหากศาลแพ่งเชื่อตามคำเบิกความของจำเลยโจทก์ก็ต้องแพคดีนางเฉลิมศรีนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามทางไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ก็เบิกความยอมรับว่า ได้กู้เงินตามภาพถ่ายสัญญาฎีกาเอกสารหมาย จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ เพียงแต่อ้างว่าได้ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ไปแล้ว คงค้างเงินกู้ครั้งแรก ๑๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น เมื่อโจทก์เบิกความรับเช่นนี้ คำเบิกความของจำเลยที่ว่ารู้เห็นการกู้ยืมก็ดี เห็นการรับเงินก็ดี และลงชื่อเป็นพยานด้วยก็ดี หากจะเป็นเท็จก็ไม่ใช่ข้อสำคัญในคดีนั้นแต่อย่างใด ส่วนที่โจทก์ฎีกาข้อต่อมาว่า ทางไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ยืนยันว่าไม่ได้กู้เงิน ๑๓,๖๐๐ บาท จากนางเฉลิมศรี แต่จำเลยกลับเบิกความยืนยันว่าโจทก์กู้เงิน ๑๓,๖๐๐ บาท และเห็นรับเงินจากนางเฉลิมศรีผู้ให้กู้ และลงชื่อเป็นพยานด้วย จึงเป็นเท็จและเป็นข้อสำคัญในคดี พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามทางนำสืบของโจทก์ในชั้น

ไต่สวนมูลฟ้องโจทก์เบิกความว่าตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข ๓ นี้ระบุว่า โจทก์กู้เงินนางเฉลิมศรีไปเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๑๙ เป็นเงิน ๑๓,๖๐๐ บาท แต่จริง ๆ แล้วในครั้งนั้นโจทก์กู้เงินไปเพียง ๓,๖๐๐ บาท ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าโจทก์ก็ยอมรับเช่นเดียวกันว่าได้กู้เงินนางเฉลิมศรีจริง แต่กู้เพียง ๓,๖๐๐ บาท เท่านั้น และตามคำเบิกความของจำเลยตามเอกสารหมายเลข ๔ จำเลยก็มีได้ยืนยันว่าโจทก์ได้กู้เงินนางเฉลิมศรีไปเป็นจำนวนเท่าใด เพราะจำเลยไม่ได้ร่วมรับเงินจำนวนที่โจทก์กู้ไปด้วย คำเบิกความของจำเลยในส่วนนี้จึงมิใช่เป็นข้อสำคัญในคดีเช่นเดียวกัน จำเลยไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๗

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

ศาลชั้นต้น - นายปราโมทย์ ชพานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายสังเวียน รัตนมุง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ